

1500522-43.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... acionados para apurar um delito de furto. Em patrulhamento, encontraram o veículo furtado sendo dirigido pelo acusado. Em abordagem, o réu disse que trabalhava com jardinagem, tentando enganá-los. Ao informar o réu que o veículo tinha registro de furto, o acusado acabou por confessar o crime. Relatou que no veículo havia ferramentas e equipamentos de segurança, além de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

1ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna-SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500522-43.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500522-43.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076062/2022 - DEL.POL.VARGEM GRANDE PTA, 23709727 - DEL.POL.VARGEM GRANDE PTA, 2076062 - DEL.POL.VARGEM GRANDE PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON COSTA VIEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de EMERSON COSTA VIEIRA, devidamente qualificado na denúncia, dado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, pois, no dia 18 de março de 2022, por volta das 13h20, na rodovia Bunjiro Nakao, altura do km 55, na comarca de Ibiúna, subtraiu, para si, o veículo Chevrolet/ Montana LS, ano 2013, cor branca, placa FJJ3911, de propriedade da empresa denominada "DOXX INTERNET BANDA LARGA LTDA".

Auto de prisão em flagrante (fls. 04). Boletim de ocorrência (fls. 05/14). Auto de exibição e apreensão (fls. 21).

Recebida a denúncia em 08 de abril de 2022 (fls. 114/115), o réu foi pessoalmente citado (fls. 148) e apresentou resposta à acusação (fls. 158).

Durante audiência de instrução, duas testemunhas foram ouvidas e após, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela procedência da ação penal e a Defesa pleiteado a absolvição em razão do reconhecimento do estado de necessidade (fls. 207/209).

É O RELATÓRIO.

Fundamento e Decido.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade consubstancia-se no auto de prisão em flagrante (fls. 04), no boletim de ocorrência (fls. 05/14), no auto de exibição e apreensão (fls. 21), bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e recai sobre o réu. Vejamos.

Vanderlei Aparecido Aranha declarou ser funcionário da empresa vítima. Narrou que estacionou para almoçar e pouco tempo depois, ouviu o barulho do carro ligando e ao se aproximar, viu o veículo saindo em alta velocidade. Após 10 minutos do furto, acionou a polícia e então, depois de uns 40 minutos, o carro foi apreendido em Vargem Grande. Não viu o réu praticando o crime. Alegou que a embreagem do carro voltou danificada e sumiram algumas ferramentas.

O policial militar Luciano Fabricio de Almeida relatou que estavam em patrulhamento quando foram acionados para apurar um delito de furto. Em patrulhamento, encontraram o veículo furtado sendo dirigido pelo acusado. Em abordagem, o réu disse que trabalhava com jardinagem, tentando enganá-los. Ao informar o réu que o veículo tinha registro de furto, o acusado acabou por confessar o crime. Relatou que no veículo havia ferramentas e equipamentos de segurança, além de adesivos da empresa vítima.

Interrogado, o réu confessou os fatos imputados a si. Disse que não foi premeditado. Relatou que estava andando pela rodovia quando viu a porta do veículo aberta e com a chave em seu interior e então o furtou. Declarou que estava com a perna machucada e subtraiu o carro para ir embora mais rápido para casa. Está arrependido.

Pois bem.

Os elementos probatórios carreados aos autos, sob o crivo do contraditório, conduzem, invariavelmente, a um juízo condenatório.

Os depoimentos das testemunhas são coesos e harmônicos entre si, deixando patente a sucessão dos eventos.

Elas expuseram com clareza os fatos e não surgiram circunstâncias que pusessem em dúvida a autenticidade de suas palavras. Além disso, o inquirido jamais teve a isenção posta em dúvida, sendo certo que nada veio em desabono dos relatos e inexistiu indício de que qualquer dos ouvidos tinha interesse em prejudicar o réu. Ainda, a palavra do agente estatal que apreendeu a res furtiva em poder do réu, guarda conformação com o restante da prova, razão pela qual inexistem quaisquer motivos para suspeitar de sua credibilidade.

Nem se diga que a condenação não pode basear-se na palavra dos policiais, já que estes testemunhos podem e devem ser aceitos como prova idônea, salvo quando evidente alguma situação ou circunstância que indique o contrário.

Neste sentido, cita-se: "É inaceitável a preconceituosa alegação que o depoimento de policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório." (TACrimSP, RT, 530/372).

Desse modo, sendo sua versão irretorquível, merece acolhimento com a validade probatória ordinária.

Não bastasse, o acusado confessou a prática delitiva.

A confissão judicial do acusado tem grande valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório amealhado.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais." (RTJ 88/371).

Além disso, ainda nessa ordem, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) prevê em seu artigo 8.3, que 'A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza', o que se amolda perfeitamente ao caso em comento.

Com efeito, não há que se falar em valor relativo da confissão judicial, já que no caso dos autos está amparada nos demais elementos probatórios, tais como a prova oral e documental.

Por fim, não há guarida para reconhecimento da exclusão da ilicitude em virtude do estado de necessidade, uma vez que não se encontram preenchidos seus requisitos, a começar pelo fato de que não havia qualquer situação de perigo no momento do crime. Desta feita, descritas as provas, bem se vê que o acusado realmente praticou o delito narrado na inicial, não havendo qualquer justificativa para a conduta ora julgada.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

Comprovadas autoria e materialidade, a condenação é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 59 do CP, verifico que o réu é portador de maus antecedentes (autos nº 0002559-96.1999.8.26.0152 e autos nº 0003283-37.1998.8.26.0152 - fls. 75/76). Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (autos nº 0104999-92.2016.8.26.0050 - fls. 76/77) e a atenuante da confissão, razão pela qual as compenso e mantenho a reprimenda inalterada.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do art. 33, § 2º do Código Penal.

Incabível os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, em razão da reincidência do réu.

Diante da ausência de elementos para avaliar a capacidade financeira do acusado, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, o que faço para CONDENAR o réu EMERSON COSTA VIEIRA (RG nº 50020801-3), como incurso na pena prevista no artigo 155, caput, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

O réu não tem o direito de apelar em liberdade. Primeiro, porque respondeu ao processo preso. Seria um contrassenso soltá-lo após decisão condenatória. Ainda, em virtude do regime inicial estabelecido e também para assegurar a aplicação da lei penal, eis que após a condenação há sério risco do condenado de se furtar ao cumprimento da pena aplicada. Ainda, encontram-se inalterados os fundamentos que decretaram a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente para a garantia da ordem pública, faz-se imprescindível a manutenção da segregação cautelar e para assim continuar a responder ao processo, devendo ele permanecer recolhido à prisão em que se encontra.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do § 9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado ao acusado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Ibiuna, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA